

1502700-84.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Matheus Henrique de Carvalho Ramos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de outubro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502700-84.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502700-84.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Matheus Henrique de Carvalho Ramos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 11:10h, na Rua Clarice Lispector, Bananal, em Guarulhos, vendeu e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 42 porções individuais eppendorfs com peso líquido de 20g, cocaína sob a forma de crack, dividida em 31 porções individuais com peso líquido de 3,2g, e maconha, dividida em 38 porções individuais com peso líquido de 122g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis em diligência no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram o averiguado efetuando a venda de entorpecentes para três indivíduos diversos; recebendo valores e entregando os entorpecentes que estavam escondidos em entulhos em um estacionamento. Os agentes públicos simulando serem usuários, conseguiram abordar o averiguado e, em verificação ao estacionamento, localizaram entorpecentes em uma necessaire, em meio a entulhos, e a quantia de R\$90,00 provenientes do tráfico.

O acusado foi notificado (fl. 85), apresentou defesa prévia (fls. 78/79) e a denúncia foi recebida em 3 de dezembro de 2021 (fl. 81). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 19/20), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 98/100).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 12/13) e no contraditório que, em diligência pelo local, após verificação velada visando coibir o tráfico na região, visualizaram o réu efetuando a venda de entorpecentes.

Disseram que ele recepcionou três usuários, trocando poucas palavras, e, ao receber valores, se afastava em direção a um estacionamento, e, em meio a entulhos, pegava os entorpecentes e entregava aos compradores. Informaram que efetuaram abordagem e, em verificação ao estacionamento em que o agente se dirigia, encontraram 31 eppendorfs de crack, 38 saquinhos plásticos com maconha, 42 porções de cocaína, bem como a quantia de R\$90,00, em notas trocadas. Afirmaram que, indagado informalmente, o réu confessou a traficância, dizendo que os valores eram provenientes das vendas realizadas.

Extrajudicialmente (fl. 7), o réu negou os fatos. Em audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que os policiais mentiram, se equivocaram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente.

O agente foi visto realizando a venda de drogas, conduta que caracteriza o crime imputado. O agente não se disse usuário, e mesmo que fosse não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu dispunha de maconha, cocaína e crack, esta última uma substância de elevado poder viciante. Assim e dada a considerável quantidade encontrada, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base precisa ser fixada acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Ausentes agravantes. Presente a menoridade relativa, a reprimenda retorna ao mínimo legal (5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa). A outra atenuante, da confissão, não tem o condão de reduzir ainda mais a reprimenda (Súmula 231 do STJ). Apesar de tecnicamente primário (fls. 28/29), não há como aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Pelo que se verifica, o denunciado já se dedicava ao ilícito antes mesmo de atingir a maioridade, tanto que já cumpriu medida socioeducativa (fl. 29). Ademais, o agente disse que já traficou. O STJ (AgRg no HC 612884/SP) entende que "Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006". Assim, impossível a aplicação da minorante.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. O agente, ademais, violou as condições da liberdade provisória concedida em outro processo que apura a prática de outro crime de tráfico (fl. 28).

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Matheus Henrique de Carvalho Ramos à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. A pena, superior a quatro anos, impede a conversão em restritivas de direitos e a aplicação do sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. A custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, vez que o réu, apesar da pouca idade, já demonstra fazer do crime seu meio

de vida. Ainda, beneficiado com a liberdade provisória (fl. 28), foi preso pela prática, em tese, do mesmo delito, demonstrando que as cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. O tempo de prisão não é suficiente para que seja imposto regime mais brando.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Os bens apreendidos (fls. 19/20), caso não sejam reclamados dentro do prazo previsto no art. 123 do CPP, poderão ser vendidos em leilão ou destruídos. O dinheiro será repassado ao FUNAD. Já houve autorização para a incineração da droga (fl. 36). P.R.I.C.Guarulhos, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA